Fermín Cárcel Guasch (1 de 2)
Inspector de la Policia Local
Data Signatura: 28/10/2026
HASH: 8a33d3506cc274afd05c8b0192ff5e3c

Victoria Eugenia Morin Luna (2 de 2)
Lletrada
Data Signatura: 30/10/2026
HASH: 4c05cc4171e1a498646d9970b3436765

Expedient núm.	Procediment
10816/2025	Actuacions preparatòries SERVEIS

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS EUROCOP Y SUBSISTEMAS DE LA POLICÍA LOCAL DE EIVISSA POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO SIMPLIFICADO.

CONTRATO DE SERVICIOS (art. 17 LCSP)

Procedimiento de adjudicación: ABIERTO ABREVIADO SIMPLIFICADO, art. 159.6 LCSP. En lo no previsto, se aplicará lo dispuesto para el procedimiento abierto simplificado.

Tramitación: ORDINARIA

Licitación electrónica: SÍ

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO: NO

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Órgano de contratación: Sra. Gema Marí Planells, redigora delegada según Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2023 BOIB núm. 88 29 de junio de 2023.

Departamento o servicio: POLICÍA LOCAL

Responsable del contrato: L' Inspector de la Policía Local FERMIN CÁRCEL GUASCH.

Tareas principales del Responsable del contrato (artículo 62 Ley 9/2017):

- Promover y convocar las reuniones necesarias para resolver cualquier incidencia en la ejecución del contrato.
- Proponer al órgano de contratación la resolución de incidencias (artículo 97 RGLCAP).
- Proponer la imposición de penalidades por incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso y demora en la ejecución del contrato, según el artículo 194.2 de la Ley 9/2017.
- En el caso de retraso producido por motivos no imputables al contratista, la posibilidad de que este ofrezca cumplir el contrato si se le amplía el plazo inicial de ejecución. Ante tal solicitud, corresponde al Responsable del contrato emitir un informe que determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista o no. Si no procede imputarle el retraso, el órgano de contratación ampliará el plazo al menos por el mismo tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor. Todo ello según el artículo 195 de la Ley 9/2017.
- Disponer de "facultades de inspección" de las instalaciones, oficinas y emplazamientos del contratista, cuando sea motivadamente necesario, para verificar el cumplimiento del contrato (artículo 190, párrafo segundo, Ley 9/2017).

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 24

- Proponer, en su caso, la prórroga del contrato según los plazos previstos en los pliegos.
- Proponer el ejercicio de las prerrogativas previstas en el artículo 190 de la Ley 9/2017.
- Supervisar la ejecución del contrato y establecer las directrices oportunas para cada caso, requiriendo al adjudicatario la información necesaria sobre el estado de la ejecución del objeto del contrato, los deberes del adjudicatario y el cumplimiento de plazos y actuaciones. Deberá dejar constancia por escrito de las directrices, incidencias, etc.
- Asistir a los actos de recepción y suscribir el acta o actas de recepción (o documento que acredite la conformidad o disconformidad con el cumplimiento) y, en su caso, dar o no la conformidad a las facturas presentadas según lo determine el PCAP y la normativa vigente de aplicación.
- Cuando el contrato sea adjudicado a una empresa que haya sido considerada en baja temeraria o desproporcionada, el Responsable del contrato realizará un seguimiento detallado de su ejecución, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca un detrimento en la calidad de los servicios, obras o suministros contratados, todo ello según el artículo 149.7 de la Ley 9/2017.

OBJETO DEL CONTRATO:

- **CPV**
  - 50324200-2: Servicios de mantenimiento y reparación de equipos informáticos.
  - 72267000-9: Servicios de soporte de software.
  - 72261000-2: Servicios de programación de software.
  - 72230000-6: Servicios de bases de datos.
  - 72320000-4: Servicios de procesamiento de datos.

DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES (art. 99 Ley 9/2017):

- **NO.** La contratación del mantenimiento de software es integral e indivisible porque los sistemas están diseñados como soluciones interconectadas. Un mantenimiento parcial de sus componentes podría afectar el funcionamiento global del sistema, ya que las actualizaciones, integraciones con bases de datos externas y mejoras deben hacerse de manera coordinada para garantizar la continuidad operativa, la seguridad y el rendimiento del servicio. Además, es fundamental para evitar interrupciones en los servicios críticos de la Policía Local. (art. 99 LCSP).

Limitación del número de lotes por los cuales un licitador puede presentar oferta:

- NO

Limitación del número de lotes que pueden adjudicarse a un licitador:

- NO

Número de expediente de actuaciones preparatorias: GESTIONA 10816/2025
Contrato reservado:

- NO

Necesidades administrativas que se deben satisfacer:

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 24

Se requiere garantizar la operatividad completa del sistema existente EuroCop y sus módulos, incluyendo gestión de atestados, denuncias, vehículos abandonados, censos, inspecciones, objetos perdidos, almacén, órdenes de servicio, citaciones y generación de informes.

Asimismo, debe asegurarse la operatividad de EuroCop Mobile con funcionalidades de denuncias en vía pública, firmas digitales, OCR de DNI y matrículas, fotografías, consultas de datos en DGT y padrón, trabajo online/offline y gestión de cuadrantes.
El sistema ANPR debe mantenerse integrados y operativos.
Deberán mantenerse y actualizarse las integraciones con Tradesegur, DGT, padrón municipal, 112, AS400 y Gestor de Expedientes GESTIONA.
Se requiere cumplimiento ENS, RGPD, seguridad por roles, trazabilidad, cifrado y protección de datos.
Se requiere soporte técnico continuo, tiempos de respuesta máximos de 4 horas en incidencias críticas, mantenimiento evolutivo, correctivo y adaptativo.
En la presente contratación pública se pretende fomentar la contratación de Innovación tecnológica y seguridad en la implementación de sistemas avanzados de gestión policial que mejoren la eficiencia operativa y la seguridad ciudadana, garantizando la calidad de los servicios prestados y el cumplimiento de las normativas vigentes.

La ejecución del contrato de mantenimiento, actualización, soporte técnico e integración de los sistemas de gestión policial EuroCop Cube, EuroCop Mobile, EuroCop Mobile ANPR requiere personal altamente especializado y recursos técnicos avanzados que no están disponibles en el personal interno de la Policía Local de Eivissa.

1. Especialización técnica: Los sistemas mencionados son de alta complejidad, lo que requiere un equipo con conocimientos específicos en software de seguridad, gestión de bases de datos y sistemas de radar. El personal disponible no cuenta con la formación suficiente para llevar a cabo estas tareas de manera autónoma.
2. Infraestructura tecnológica: La actualización y mantenimiento de estos sistemas exige equipos informáticos y servidores de alta capacidad que actualmente no están disponibles en la infraestructura de la Policía Local.
3. Falta de formación continua: El personal interno no dispone de recursos ni tiempo para recibir la formación técnica continua necesaria para manejar los sistemas de manera eficiente, lo que limita la capacidad de ejecución del contrato.

Por tanto, se hace necesario recurrir a la contratación de servicios externos especializados para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de los sistemas.

Perfil del contratante. http://www.eivissa.es
A efectos de difusión mediante internet del perfil del contratante del órgano de contratación e incluir la información y datos de los contratos, como los pliegos, el anuncio de licitación, la adjudicación, y otros que tengan relevancia, el acceso al mencionado perfil se efectuará mediante la "Plataforma de Contratación del Estado" http://www.contrataciondelestado.es.

Asimismo, se podrá acceder a toda la documentación relativa a la licitación en la página web del Ayuntamiento de Eivissa Asimismo, se podrá acceder a toda la documentación relativa a la licitación en la página web del Ayuntamiento de Eivissa : http://www.eivissa.es

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 24

Composición de la Mesa de Contratación (DA II LCSP):

- Presidente:

SR Jordi Grive Cardona, 4T Teniente de Alcalde y suplente Sra. regidor/a. Carmen Dominguez Arellano,

.

- Vocales:

Técnico del área: Sr. Fermín Cárcel Guasch o suplente Julián Córdoba Moreno.

El Secretario de la Corporación, Sr. Joaquín Roca Mata, o suplente el/la Secretario/a actual que lo sustituya.

La Interventora de la Corporación, Sra. Carmen Fuster Ferrer, o primer suplente Sr. Mario Añibarro Juan, o segundo suplente Sra. Margarita Riera Torres, ambos funcionarios del área económica de la Corporación.

Secretaria de la Mesa: Sra. Francisca Roig Cardona y suplente auxiliares administrativas de la Corporación que la sustituya.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

A.1 Precio a un tanto alzado

Importe IVA excluido:	39.669,42 €
IVA:	8.330,58 €
Total:	48.000,00 €

A.2 Otros sistemas de determinación del precio (especificar el que sea de aplicación):

No se aplican en este caso

A.3 Lotes

No se aplican en este caso

A.4 Detalle de los costes utilizados para la determinación del presupuesto

A) COSTES DIRECTOS (aprox. 65% del valor del contrato): 25.785,14 €

Incluye:

- Personal técnico especializado en mantenimiento de EuroCop, integraciones y soporte.
- Programadores, técnicos de sistemas y personal de soporte.

CONVENI COL·LECTIU D'APLICACIÓ I COSTOS DE PERSONAL

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 24

El personal adscrit a l'execució del contracte estarà subjecte al **XIX Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria, tecnologies de la informació i estudis de mercat i de l'opinió pública**, o al conveni col·lectiu que resulti legalment aplicable en funció de l'activitat de l'empresa adjudicatària.

Per a la determinació del pressupost base de licitació s'han tingut en compte els costos salarials corresponents al personal necessari per a la prestació del servei, calculats en proporció al **percentatge de dedicació estimat al manteniment i suport de les aplicacions objecte del contracte**, incloent-hi les retribucions establertes en el conveni col·lectiu d'aplicació i els corresponents costos de Seguretat Social i altres conceptes legalment exigibles.

Els costos salarials estimats per a l'execució del contracte **respecten en tot cas els salaris mínims establerts en el conveni col·lectiu d'aplicació i són superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent per a l'exercici 2026**, d'acord amb la normativa aplicable.

- Actualizaciones de versiones, parches, nuevas funcionalidades.
- Mantenimiento del sistema ANPR, radar Tradesegur y app móvil.
- Sincronización con bases externas (DGT, padrón, AS400, 112).

B) COSTES INDIRECTOS (aprox. 20%): 7.933,88 €

Incluye:

- Infraestructura técnica de la empresa proveedora.
- Comunicaciones, servidores, herramientas internas, backups, seguridad..
- Mantenimiento de software específico.
- Licencias necesarias para integraciones o herramientas adicionales.

C) GASTOS GASTOS GENERALES(aprox. 5%): 1.983,47 €

Conforme a la Disposición adicional séptima del Decreto-ley 1/2026, de 1 de abril, por le que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Medido (BOIB 25 de abril de 2026 y BOE 2 de mayo 2026), se considera que la partida de gastos generales del presente contrato es inferior al exigido en dicha disposición, debido a que los gastos generales vinculados al objeto del contrato no se han visto afectados por la situación económica y financiera resultante de la guerra en Oriente Medio.
Incluye:

- Costes administrativos de empresa
- Material técnico o configuraciones vinculadas.
- Seguros, primas, intereses de avales
- Material de oficina

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 24

D) BENEFICIO INDUSTRIAL (aprox. 10%): 3.966,943 €

TOTAL BASE IMPONIBLE: 39.669,42 €
+ IVA 21%: 8.330,58 €
TOTAL MÁXIMO DEL CONTRATO: 48.000,00 €

A.5 Valor estimat del contracte (art.101 Llei 9/2017)

39.669,42 €.

B. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES

B.1 Distribución por anualidades:

Año	Total (IVA incl.)	Partida presupuestaria:
2026	6.000,00 €	13000 21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA
2027	12.000,00 €	13000 21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA
2028	12.000,00 €	13000 21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA
2029	12.000,00 €	13000 21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA
2030	6.000,00 €	13000 21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA

B.2 Lotes

No se aplica

B.3 Finançament conjunt:

No se aplica

C. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN

Duración del contrato: 4 AÑOS

Plazo de ejecución total:

Plazos de ejecución parciales: No se aplica

Fecha de inicio del s*ervicio:* desde recepción de decreto de adjudicación.

D. ADMISIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO

- NO

E. PLAZO DE GARANTÍA

- No procede la devolución de la garantía, art. 111.5 LCSP, ya que en el procedimiento abreviado simplificado no se constituye garantía definitiva.

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 24

F. SOLVENCIA. HABILITACIÓN

F.0 Obligación de acreditar la solvencia (artículo 159.6 LCSP).

- **NO**

F.1 Clasificación para contratos de servicios es potestativa, art. 77.1 LCSP

- Grupo: Servicios relacionados con la informática y la tecnología de la información. Este grupo engloba los contratos que tienen que ver con mantenimiento, soporte y desarrollo de software, así como con la gestión y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas y sistemas informáticos.

- **Subgrupo 1**: Servicios de desarrollo de software, mantenimiento de software y integración de sistemas. El mantenimiento de los sistemas informáticos (EuroCop, ANPR, radar Tradesegur) implica este tipo de subgrupo, ya que se trabaja directamente con plataformas de software especializadas y bases de datos.

- **Categoría 1**: Mantenimiento de software y soporte técnico especializado. En este contrato, se proporciona soporte técnico y mantenimiento para el software mencionado, lo que hace que esta categoría sea la más adecuada. También se incluyen tareas de actualización de software, integración de nuevas versiones, y la resolución de incidencias que puedan surgir con los sistemas.

F.4 Medios de acreditación de la solvencia de empresas no españolas de Estados miembros de la UE. Art. 78 Ley 9/2017.

- Los medios de acreditación de solvencia para empresas extranjeras de Estados miembros de la UE son los mismos que los de las empresas españolas, establecidos en los apartados **F.1** a **F.3**, con excepción de las **clasificaciones**.

Según el artículo 139 de la Ley 9/2017, la presentación de la proposición por el licitador otorga directamente autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar datos sobre la **capacidad**, **solvencia** y **prohibición de contratar** de empresas de un Estado miembro de la UE o firmantes del Espacio Económico Europeo mediante la consulta en la lista oficial de empresarios autorizados para la contratación de un Estado miembro, etc.

F.5 Concreción de las condiciones de solvencia (arts. 76, 211, 192.2 Ley 9/2017

- Un responsable del contrato, con formación técnica suficiente y experiencia en sistemas EuroCop o plataformas policiales similares
- Personal técnico especializado en integraciones, mantenimiento y soporte
- La empresa deberá acreditar estar certificada en ENS categoría media, mediante certificadora autorizada por ENAC.
- El personal asignado debe contar con cualificación técnica suficiente en
  - Programación y mantenimiento de sistemas policiales.
  - Integración de bases de datos externas
  - Gestión de servidores y entornos virtualizados.

El licitador propuesto como adjudicatario, en el plazo de requerimiento electrónico previo a la adjudicación de 7 días hábiles y publicación el mismo día en la Plataforma de Contratación del Sector Público según el artículo 159 y DA 15 de la Ley 9/2017, a contar desde el envío de la comunicación, presentará una relación nominal y profesional del CONTRATO DE

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 24

MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS EUROCOP Y SUBSISTEMAS DE LA POLICÍA LOCAL DE EIVISSA, con breve relación de trabajos realizados, importe, duración y destinatarios. **O a más tardar antes de iniciar los trabajos.**

Especificación de los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. Art. 76 Ley 9/2017.

- SÍ

Compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales indicados. Art. 76 Ley 9/2017.

- SÍ

Carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 y 192.2 de la Ley 9/2017:

- SÍ

F.6: Habilitación empresarial o profesional exigida:

- empresa fabricante de EUROCOP o partner autorizado.

G. REVISIÓN DE PRECIOS (RD 55/2017)

No se aplica

H. GARANTÍAS

No se aplica en el procedimiento abierto simplificado abreviado (art 159.6 f LCSP).

I. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES EN PROCEDIMIENTO ABIERTO ABREVIADO SIMPLIFICADO

PRESENTACIÓN DE OFERTAS ELECTRÓNICAS (art.159.6. a) i DA 16 de Llei 92017):

Presentació Electrònica a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (PLACE): https://contrataciondelestado.es/
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público estatal pone a disposición de los candidatos y entidades licitadoras para tal fin.
El uso de estos servicios supone:
- La preparación y la presentación de ofertas de forma telemática por el licitador
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema
- Publicidad y seguimiento de licitación.

Fecha límite:

En el plazo de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** a partir del siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la «Plataforma de Contratación del Estado» con enlace desde el perfil del contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos 159.4 de la Ley 9/2017. Si el último día fuera inhábil, este se entiende prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 24

Hora límite: 23:59 horas

Dentro del horario del servicio de soporte de la PLACE, los licitadores pueden contactar al correo electrónico licitacione@minhafp.es si hay cualquier incidencia durante la preparación o envío de la oferta o bien llamar al teléfono 91 5241242.

La PLACE dispone de asistencia telefónica y por correo electrónico dentro del siguiente horario: de 8:30 a 18 horas de lunes a jueves, y viernes de 8:30 a 15 horas, excepto los días festivos en Madrid.

La PLACE no se hace responsable de reclamaciones de licitadores por falta de asistencia telefónica o por correo fuera del horario establecido.
Asimismo, se recomienda que antes de firmar los documentos y sobres verifiquen que disponen de un certificado válido en el enlace https://valide.redsara.es/valide/
Deberán seleccionar su certificado e introducir el código de seguridad. Para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en caso de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público (ver Guía de registro para los proveedores de la PLACE y Guía de preparación y presentación de ofertas última versión publicada).

Asimismo, se recomienda que antes de firmar los documentos y sobres verifiquen que disponen de un certificado válido en el enlace https://valide.redsara.es/valide/
Deberán seleccionar su certificado e introducir el código de seguridad.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

Respecto a la posible fase de presentación de ofertas según «huella electrónica», se estará a lo previsto en la cláusula 12.2 del PCAP y según la disposición adicional 16 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Se recomienda al licitador leer el punto 4.7 de la Guía de preparación y presentación de ofertas versión 6.3 o la última publicada en la PLACE.

J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS (Arts. 145.7 y 146.2 a) Ley 9/2017)
NO

K. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA APRECIAR VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Se aplicará a este procedimiento lo dispuesto en los artículos 149 y 159.4 Ley 9/2017. Se otorgará audiencia de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de envío de la comunicación electrónica, al/los licitador/es que presente/n oferta considerada presuntamente incursa en baja desproporcionada.

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 24

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones consideradas en su conjunto no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados serán los siguientes:

Parámetros objetivos: precio y sobre los demás criterios evaluables por fórmula matemática:

1. Si concurre un solicitador, se considerará anormalmente baja cuando cumpla, de forma simultánea los siguientes criterios:

a) Que su oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuación que le corresponde en el resto de criterios de adjudicación evaluables por fórmula matemática sea superior al 30% de la puntuación del total establecida por éstos en el pliego.

2. Si concurren dos empresas licitadoras, se considerará anormalmente baja la oferta que cumpla los siguientes criterios, simultáneamente:

a) Que la oferta económica sea inferior en más de un 20% a la de la otra oferta.

b) Que la puntuación que le corresponda en el resto de criterios de adjudicación evaluables por fórmula matemática y distintos del precio sea superior en más de un 20% a la puntuación más baja.

3. Si concurren tres o más empresas licitadoras, se considerará anormalmente baja la oferta que cumpla con los siguientes criterios simultáneamente:

a) Que la oferta económica sea inferior en más de un 10% a la media aritmética de todas las ofertas económicas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de esa media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a esa media.

b) Que la puntuación que le corresponda al resto de criterios de adjudicación evaluables por fórmula matemática y distintos del precio sea superior a la suma de la media aritmética de las puntuaciones de todas las ofertas ya la desviación media de estas puntuaciones.

Para calcular la desviación media de las puntuaciones se obtendrá para cada oferta el valor absoluto de la diferencia entre su puntuación y la media aritmética de las puntuaciones de todas las ofertas. La desviación media de las puntuaciones es igual a la media aritmética de estos valores absolutos.

En todo caso se rechazarán ofertas que son anormalmente bajas por vulnerar convenios colectivos sectoriales vigentes, o normas de subcontratación, o incumplimiento de obligaciones medioambientales, sociales, laborales según lo previsto en los artículos 149.4 y 201 de Ley 9/2017.

L. CICUNSTANCIAS DETERMINANTES DE LA ADJUDICACIÓN EN LOS CASOS DE IGUALDAD DE PROPUESTAS (Art. 147 Ley 9/2017)

Cuando se considere conveniente, a efectos de la solución de empates, y cuando proceda según el PCAP, la propuesta de adjudicación se hará a favor del empresario que acredite la siguiente circunstancia:

1. Propuestas presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 24

En caso de persistir el empate, se realizará un sorteo público con convocatoria previa de fecha y hora.

M. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Art. 202 Ley 9/2017

Condiciones especiales de ejecución del contrato:

1. **Poseer una póliza de responsabilidad civil** por un importe no inferior a 800.000€ que cubra cualquier desperfecto o anomalía producidos en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
2. **Tener encuadrado en régimen de la Seguridad Social correspondiente al personal adscrito a la empresa adjudicataria** y, en su caso, de la empresa subcontratada de la que responderá solidariamente en caso de incumplimiento de obligaciones en materia social. Garantizar a los trabajadores adscritos al contrato el pago del salario previsto en el convenio colectivo del sector correspondiente o convenio de empresa que fuera más favorable, en su caso, sin perjuicio de lo que indique la legislación laboral en cada momento.
3. **Cumplir con las tareas de información en materia de prevención de riesgos laborales de los empleados adscritos a la empresa adjudicataria** y, en su caso, de la empresa subcontratada de la que responderá solidariamente en caso de incumplimiento de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
4. **Adscribir los medios personales y/o materiales exigidos**, en su caso, a la letra F.5 y a los PPT.
5. **Cumplimiento de los criterios de adjudicación ofrecidos** que han sido valorados en la adjudicación.
6. **Cumplimiento de la normativa laboral de personas con discapacidad**: Las empresas licitadoras que cuenten con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla deberán acreditar que está formada por al menos un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%. Complementariamente o subsidiariamente se puede acreditar cumpliendo las medidas alternativas previstas en la legislación vigente.
7. **Cumplimiento del calendario y trabajos del "Plan de implantación"** previsto o ofrecido, en su caso.
8. **Condiciones para la igualdad de la mujer y el hombre:**

   El contratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación, publicidad, imagen o materiales realicen un uso no sexista del lenguaje, y se evite cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

   El contratista deberá cumplir con los principios y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de protección integral de la mujer contra la violencia de género y según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificada por RD Ley 6/2019.

   La empresa contratista con más de 50 personas trabajadoras, deberá

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 24

justificar que dispone aprobado e inscrito, en el plazo de presentación de ofertas, de un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en el artículo 45 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, modificada por el RD Ley 6/2019 y según los artículos 5 y 8 del RD 901/2020. Todo ello de conformidad con el artículo 140.4 y el artículo 71 de la Ley 9/2017.

El Plan aprobado deberá ser inscrito en el registro oficial del Ministerio de Trabajo o registro laboral competente: https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/

En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral.

9. En su caso, traspasar la información completa, en tiempo y forma, de la situación laboral de los empleados que se hayan de subrogar en la nueva empresa del servicio en atención, en su caso, a los convenios colectivos sectoriales aplicables y el artículo 130 de la Ley 9/2017.
10. Cumplimiento de las obligaciones previstas como encargado de datos y resto de obligaciones recogidas en el Reglamento UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales.
11. Que la contratista tenga aprobadas, en el seno de su comisión mixta u órgano de representación de la dirección y del comité de trabajadores, medidas específicas de conciliación de la vida personal y familiar, aportando la documentación acreditativa al inicio del contrato basado. Entre otras, se tendrán en cuenta medidas como el cheque servicio o acceso a recursos sociocomunitarios que faciliten la atención de menores o personas dependientes; mejoras sobre la reducción de la jornada, excedencias, licencias o permisos de paternidad o maternidad; la flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las necesidades de conciliación, planes de teletrabajo, etc
12. **Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo**, según el artículo 215 de la Ley 9/2017.

Carácter de obligación esencial a los efectos que prevé el artículo 211 de la Ley 9/2017:

- SÍ

Carácter de infracción grave a los efectos que establece el artículo 192 de la Ley 9/2017 en caso de incumplimiento:

- SÍ

N. IMPORTE MÁXIMO GASTOS DE PUBLICIDAD

- NO

O. PROGRAMA DE TRABAJO EN CONTRATOS DE TRATO SUCESIVO

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 24

- NO

P. PAGO DEL PRECIO Art. 198 LCSP.

Pago del precio:

1. **Presentación de las facturas**: Todas las entidades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, estén obligadas o aquellas que lo deseen, deben hacerlo a través del punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionado por el Estado (FACe): **https://eivissa.face.gob.es/#/es**

   El resto de entidades deberán presentarlas en el Registro General del Ayuntamiento de Eivissa.

   En cualquier caso, en la factura deben constar los siguientes datos:

   - **Oficina contable**: L01070260
   - **Órgano gestor**: L01070260
   - **Unidad tramitadora**: LA0004487

2. **Periodicidad de la facturación:**
   - SEMESTRAL
3. **Tramitación**: Una vez presentada la factura, deberá ser conformada por el Responsable del Contrato con el visto bueno del concejal delegado del área. El pago se efectuará dentro del plazo máximo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017.

Documentación complementaria: El contratista deberá presentar la siguiente documentación junto con la factura:

- **Certificado emitido por la Seguridad Social** acreditativo de estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores adscritos a la obra, y en su caso, de los adscritos a la empresa subcontratista.
- **Certificado emitido por la AEAT** de estar al corriente de sus obligaciones tributarias o autorización expresa para que el Ayuntamiento consulte los datos de la TGSS y AEAT, según el Anexo del PCAP.

Órgano con competencias en materia de contabilidad pública (cláusula 26.2):
Intervención de fondos del Ayuntamiento de Eivissa

Q. SUBCONTRATACIÓN Art. 215-217 Ley 9/2017
SE PERMITE

Tareas críticas que no se pueden subcontratar:

- Especialización técnica: El contrato implica servicios tecnológicos avanzados (mantenimiento y soporte de sistemas utilizados por la Policía Local), que requieren una alta especialización.

R. LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 24

La prestación del servicio se realizará esencialmente a través de soporte remoto y actualización de software a través de acceso remoto, dado que se trata de un servicio tecnológico de mantenimiento de software, así como la integración con sistemas y bases de datos externas, que se gestionarán desde los servidores y sistemas propios del contratista.

Este servicio puede implicar también la realización de tareas en la sede de la Policía Local de Eivissa, donde se encuentran ubicados los sistemas y equipos que requieren mantenimiento y soporte. Además, la prestación podrá incluir la realización de tareas en otras ubicaciones donde la Policía Local implemente sus servicios operativos, si fuera necesario, siempre bajo la supervisión del órgano responsable del contrato y de acuerdo con las necesidades operativas de la entidad contratante.

Es importante señalar que las actualizaciones, parches y mantenimiento de los sistemas no requerirán desplazamientos físicos, pero podrían implicar trabajos específicos de integración o supervisión directa en las instalaciones de la Policía Local si así se indica en los informes de necesidad técnica.

S. PENALIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTE CONTRATO NO INCLUIDAS EN EL ART. 192 Ley 9/2017

- En caso de incumplimiento de **plazos parciales: 3 % del precio de adjudicación.**
- En caso de incumplimiento del **plazo total: 5 % del precio de adjudicación.**
- En caso de **incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación: 15 % del precio de adjudicación.**
- En caso de **incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato: 7 % del precio de adjudicación.**
- En caso de que el **incumplimiento afecte características tenidas en cuenta para definir los criterios de adjudicación** (art. 145 Ley 9/2017):**3 % del precio de adjudicación o resolución del contrato, en caso de ser grave o reiterado.**
- En caso de **incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato** (arts. 76, 202, 217 Ley 9/2017): **5 % del precio de adjudicación o resolución del contrato, si el incumplimiento es grave o reiterado.**

Otras: PENALIDADES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS

Se consideran incumplimientos contractuales específicos del contrato toda acción u omisión del contratista que suponga un quebrantamiento de las exigencias específicas del PCAP o del PPT.

Los incumplimientos contractuales se clasificarán, según la trascendencia de estos, en leve, grave o muy grave, y por los cuales se impondrán penalidades, previa audiencia, por acuerdos del órgano de contratación directamente ejecutivos y a propuesta del Responsable del contrato, según el artículo 110 y 192 Ley

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 24

9/2017, con los siguientes criterios:

1. CLASIFICACIÓN DE FALTAS

1.1. Faltas muy graves

1.1.1. Incumplimiento de los tiempos máximos de resolución de incidencias críticas (≥ 4 h) cuando:

- Se produzca caída total del sistema EuroCop.
- Quede inoperativa la app policial o el sistema ANPR.
- Se afecte a la prestación operativa de un turno completo.

1.1.2. Interrupción prolongada de los sistemas alojados fuera del CPD municipal que impida el uso de EuroCop o sus módulos.

1.1.3. Incumplimientos esenciales de protección de datos y seguridad, incluyendo:

- Accesos no autorizados.
- Divulgación de datos policiales o personales.
- Incumplimiento del ENS (categoría media) o RGPD.
- No devolución o destrucción correcta de datos al finalizar el contrato.

1.1.4. Incumplimiento esencial de integraciones críticas: DGT, AS400, 112, GESTIONA u otras que impidan la tramitación de sanciones, emergencias o documentación oficial.

1.1.5. No adscripción del responsable del contrato o retirada no autorizada del personal técnico esencial.

1.2. Faltas graves

1.2.1. Retrasos reiterados en incidencias graves que superen las 4 horas, siempre que no supongan caída total del sistema.

1.2.2. Incumplimiento de actualizaciones legales obligatorias en plazos razonables.

1.2.3. Inexistencia o indisponibilidad del soporte técnico en el horario obligatorio (08:00–19:00).

1.2.4. Incumplimiento parcial o defectuoso del programa de formación (50/100 h).

1.2.5. Errores relevantes derivados de mantenimiento incorrecto o de actualizaciones defectuosas.

1.2.6. Retraso injustificado en la ejecución de integraciones obligatorias o en adaptaciones técnicas esenciales.

1.3. Faltas leves

1.3.1. Retrasos menores en la resolución de incidencias no críticas que no afecten a la operatividad policial.

1.3.2. Fallos esporádicos de funcionamiento sin impacto significativo en el uso del sistema.

1.3.3. Incumplimientos menores relacionados con la documentación o registro de

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 24

incidencias.

1.3.4. Respuesta tardía en consultas no urgentes sin consecuencias operativas.

2. RÉGIMEN PENALIDADES

2.1. Principios generales

2.1.1. Aplicación conforme al Pliego, al PCAP y a la Ley 9/2017 (arts. 192, 193, 211, 212, 215 y 217).

2.2. Penalizaciones según la gravedad

2.2.1. Faltas muy graves

- Penalización del **15 % del precio de adjudicación** → incumplimiento esencial de la prestación.
- Penalización del **7 %** → incumplimiento parcial del objeto del contrato.
- Penalización del **5 %** → incumplimiento grave o reiterado de condiciones especiales.
- Penalización del **3 % o resolución** → incumplimiento que afecte a criterios valorados en adjudicación.
- Posibilidad de **resolución del contrato** en caso de incurrir en supuestos de falta muy graves.

2.2.2. Faltas graves

- Penalización del **7 % del precio de adjudicación** → incumplimiento parcial relevante.
- Penalización del **5 %** → incumplimiento grave de condiciones especiales.
- Penalización del **3 %** → incumplimiento de plazos parciales.

2.2.3. Faltas leves

- Penalización del **3 % del precio de adjudicación**, cuando exista:
    - Retraso en plazos parciales.
    - Acumulación de fallos menores.
    - Falta de diligencia en la prestación.

3. CRITERIO DE REINCIDENCIA

3.1. Dos faltas leves en 60 días → equivalen a una falta grave.
3.2. Dos faltas graves en 90 días → equivalen a una falta muy grave.
3.3. Dos faltas muy graves → inicio de expediente de resolución contractual.

4. PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES

4.1. Emisión de informe técnico del responsable del contrato acreditando el incumplimiento.
4.2. Trámite de audiencia al contratista (10 días hábiles),

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 24

4.3. Resolución motivada del órgano de contratación.
4.4. Aplicación de la penalidad mediante reducción de factura o tramitación de procedimiento recaudatorio pertinente.

El grado de valoración de las penalidades se determinará atendiendo a la intencionalidad, reiteración, reincidencia, daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento o a terceros, así como a otros factores relacionados con la gravedad del incumplimiento y su impacto en el desarrollo del contrato, beneficio obtenido por la empresa.

PENALIDADES DE CARÁCTER SOCIAL-LABORAL:

1. **Incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos del sector aplicable**:
    - Si el retraso o incumplimiento es grave y doloso, dará lugar a la imposición de penalidades del 7% sobre el precio de adjudicación.
    - Se considera retraso reiterado en el pago, grave y doloso, cuando el impago mínimo sea de 3 meses a un trabajador asignado. Este será acumulable.
    - Se considera grave y doloso la minoración de condiciones salariales por debajo del 5% del salario establecido según el convenio colectivo del sector aplicable.
2. **Impago de trabajos a subcontractistas por retraso de al menos 2 meses** (según el artículo 215 de la Ley 9/2017 y la letra S del QCC):
    - Esta infracción dará lugar a la imposición de una penalidad del 20% sobre el precio del subcontracto.
3. **Infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontractación o la falta de acreditación de la aptitud del subcontractista**:
    - Esta infracción será penalizada con la imposición de una penalidad del 20% del importe del subcontracto o bien la resolución del contrato si el incumplimiento afecta a la obligación principal del contrato.

T. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Art. 203-204 Ley 9/2017)

- No se permite

U. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Causas especiales de resolución del contrato:

- **No asignar los medios personales y materiales suficientes** según el juicio del Responsable del contrato.
- **Incumplimiento de las condiciones de ejecución especiales** establecidas en el contrato.
- **Incumplimiento total del plazo de ejecución**, a propuesta del Responsable del contrato.

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 24

- **Comisión de un incumplimiento muy grave** de las obligaciones contractuales.
- **Declaración de prohibición de contratar** de forma sobrevenida.
- **Impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en el mismo**, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos vigentes para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. Según el artículo 211.1 i) de la Ley 9/2017, la resolución del contrato solo se acordará, con carácter general, a instancias de los representantes de los trabajadores de la empresa contratista, salvo cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean aquellos en los que procediera la subrogación, conforme al artículo 130, y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5% del precio de adjudicación del contrato. En este caso, la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. Todo ello conforme al artículo 212 de la Ley 9/2017.
- **Impago de trabajos a subcontractistas** por retraso, conforme al artículo 215 de la Ley 9/2017 y la letra S) del QCC.
- **Incumplimiento de la obligación principal del contrato por falta de aptitud del subcontractista** o por incumplimiento de las condiciones establecidas para proceder a la subcontractación, según el QCC.
- **Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato**, las cuales se consideran de carácter esencial para el cumplimiento del contrato, conforme al artículo 211 (art. 202 de la Ley 9/2017).
- **Incumplimiento de la prestación que afecte características** que hayan sido tenidas en cuenta para definir los criterios de adjudicación, los cuales se consideran de carácter esencial para el cumplimiento del contrato, conforme al artículo 211 (art. 145 de la Ley 9/2017).
- **Incumplimientos parciales** que pueden constituir causa de resolución del contrato, de acuerdo con las disposiciones de la ley y el contrato.
- **Incumplimientos previstos en el artículo 215.3 de la Ley 9/2017** en relación con la subcontractación.

V. TERMINO ESPECIAL DE RECEPCIÓN

Este apartado se refiere al plazo y condiciones de recepción de los bienes o servicios contratados, el cual debe ser acordado según las especificaciones del contrato, asegurando que la entrega o ejecución se cumpla dentro del plazo establecido.

W. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:

- **SÍ**

Se ha previsto en la cláusula 10 del **Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)** y en la presentación electrónica de ofertas a través del **PLACE**. Los medios electrónicos válidos para la comunicación entre los licitadores y el Ayuntamiento de Eivissa se realizarán mediante comparecencia electrónica y la identificación con certificado digital, accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento a través de la **Carpeta Electrónica** o **Buzón Electrónico**. https://eivissa.sedelectronica.es/info.0

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 24

Según lo dispuesto en el **artículo 159** y la **Disposición Adicional 15** de la **Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)**, la notificación por medios electrónicos es de **carácter obligatorio** para todos los licitadores.

1. **Inicio de los plazos de notificación:**
   - Los plazos de las notificaciones comienzan a contar desde el envío del anuncio de notificación electrónica al correo electrónico que haya indicado el licitador, siempre que ese mismo día se publique el acto objeto de notificación en la Plataforma de Contratación del Estado, con el enlace correspondiente dentro del perfil del contratant
   - Si no se publica el acto el mismo día en la Plataforma de Contratación, los plazos de notificación comenzarán a contarse desde la recepción del aviso electrónico.
2. **Anuncio previo de remisión de la notificación electrónica:**
   - El órgano de contratación enviará un anuncio previo de remisión de la notificación electrónica a los correos electrónicos identificados por los licitadores en la PLACE (Plataforma de Contratación Electrónica).
   - Este aviso previo no genera efectos de notificación en sí mismo.
3. **Actualización de correos electrónicos:**
   - Cualquier cambio de correo electrónico debe ser comunicado inmediatamente al órgano de contratación para asegurar que las notificaciones sean enviadas a la dirección correcta.
4. **Comunicaciones en la fase de ejecución del contrato:**
   - Durante la fase de ejecución del contrato, todas las comunicaciones relacionadas con incidencias, presentación de documentos, instrucciones, etc., también se realizarán de manera electrónica.
   - Estas comunicaciones se realizarán a través de la presentación de documentos en la sede electrónica o mediante la recepción de notificaciones electrónicas a través del acceso a la Carpeta Ciudadana en la sede electrónica del Ayuntamiento de Eivissa.
   - Los plazos para la respuesta comenzarán a computar desde el envío de la notificación electrónica al correo electrónico del Coordinador/a indicado por el contratista.

X. INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

X.1 Información de carácter confidencial

El **contratista** deberá respetar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso debido a la ejecución del contrato. Este compromiso es obligatorio para todos los contratistas y, en caso de no ser así, será considerado un incumplimiento de las condiciones contractuales.

- **Sí**: El contratista deberá confirmar su compromiso con la confidencialidad.

Por otro lado, los **licitadores** podrán determinar qué documentos de su oferta tienen carácter confidencial, según lo dispuesto en el **artículo 133** de la **Ley 9/2017**. Esta confidencialidad, en particular, afecta a los **secretos técnicos o**

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 24

comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas presentadas. Para justificar dicha confidencialidad, los licitadores deberán presentar un **Anexo** que se incluirá en el **PCAP** (Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares).

- **Si no se presenta este anexo**, se entenderá que la oferta **no tiene carácter confidencial**.

El **deber de confidencialidad** del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes, **no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta** del adjudicatario ni a toda la documentación e informes generados durante el proceso de licitación. **Solo podrá aplicarse a documentos que tengan una difusión restringida**, y en ningún caso a documentos de acceso público.

Asimismo, el deber de confidencialidad no podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como:

- **Liquidación del contrato**,
- **Plazos finales de ejecución** de la obra o servicio,
- **Empresas contratadas o subcontratadas**,
- **Partes esenciales de la oferta** y cualquier modificación posterior del contrato.

Todo esto se debe hacer **respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre**, de **Protección de Datos Personales** y el **Reglamento UE 679/2016**.

X.2 Protección de datos de carácter personal facilitados durante el procedimiento de contratación y la ejecución del contrato (Cláusula 39.1)

Responsable del tratamiento de los datos personales:

- El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados durante el proceso de contratación y ejecución del contrato es el **Ayuntamiento de Eivissa**.

Ejercicio de derechos y reclamaciones: www.eivisssa.es / seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa/ tràmits online/catàleg/ protecció de dades personals/: https://eivissa.sedelectronica.es/dossier.1

Delegació de Protecció de Dades: dpd@eivissa.es

X.3 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (Cláusula 39.2)

La **ejecución del contrato** implica el tratamiento de **datos personales**:

- **Sí**

Finalidad del tratamiento:

La finalidad del tratamiento de datos personales es: la prestación del servicio de mantenimiento, actualización, soporte técnico e integración de los sistemas de gestión policial EuroCop, EuroCop Mobile, EuroCop Mobile ANPR, así como del sistema radar Tradesegur, incluyendo la migración e integración de datos con la DGT, padrón municipal, gestor de expedientes AS400, GISTIONA y otros sistemas municipales. Esta información se utilizará exclusivamente para la correcta ejecución del contrato y no será cedida a terceros fuera de los fines descritos.

Los documentos y datos a los que el contratista acceda en ejecución del presente

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 24

contrato tienen SI carácter confidencial, según el art. 133 de la Ley 9/2017.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los plegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.
El **contratista** tiene la consideración de **"encargado de datos personales"** respecto a los datos a los que acceda durante la ejecución del presente contrato.
El encargado del tratamiento deberá cumplir con las obligaciones y derechos establecidos en el **Reglamento UE 679/2016** y en la **LO 3/2018, de 5 de diciembre**, de protección de datos personales.
En caso de cesión y tratamiento de datos, en el momento de formalizar el contrato del servicio también se deberá formalizar un **contrato de cesión de datos personales** entre el **encargado** y el **Ayuntamiento**, de acuerdo con el **artículo 28 del Reglamento UE 2016/679**, entre el **contratista** (encargado del tratamiento) y el **Ayuntamiento** (responsable del tratamiento de los datos personales).
El **encargado del tratamiento** deberá notificar sin dilación indebida al **responsable del tratamiento** las **violaciones de seguridad** de los datos personales de los cuales tenga conocimiento, según lo dispuesto en el **artículo 33 del Reglamento UE 2016/679**.
La **empresa contratista**, como **encargado del tratamiento**, al tratar datos personales durante la ejecución de este contrato, deberá comunicar al **Ayuntamiento** la **ubicación de los servidores** o sus cambios. Además, deberá mantener, durante la vigencia del contrato, las **medidas de seguridad** de cumplimiento y responsabilidad proactiva en materia de protección de datos y cumplir con las obligaciones previstas en la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre**, de **Protección de Datos Personales** y en el **Reglamento UE 679/2016**.

Y. RESPONSABILIDAD CIVIL
La empresa adjudicataria deberá poseer una póliza de responsabilidad civil por un importe no inferior a **800.000 euros** que cubra cualquier desperfecto o anomalía producidos en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Que la responsabilidad civil debe cubrir:
a) La aseguradora deberá cubrir los riesgos derivados de los trabajos que requiera la prestación de todos los servicios concedidos y, muy especialmente, los de los accidentes que puedan tener los usuarios como consecuencia de la actuación del contratista.
b) La aseguradora de responsabilidad civil extracontractual garantizará:
- Las indemnizaciones que el asegurado hubiera de satisfacer a terceros como responsable civil de los daños, lesiones o perjuicios como consecuencia de hechos a terceros, personas o bienes, ya sea la responsabilidad civil directa o subsidiaria.
Concretamente deberán cubrir las siguientes garantías: responsabilidad civil de explotación, responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil post-trabajos, responsabilidad civil patronal.
- Los costes y gastos judiciales y otros gastos para la defensa del asegurado, constitución de fianzas judiciales, civiles y penales para el cobro de la responsabilidad civil.

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 24

Z. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Cláusula 14 PCAP:

- NO. Se debe presentar en el sobre único: el Anexo I.

CUADRO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato, por orden decreciente de importancia de acuerdo con la ponderación siguiente, son:
Criterios Ponderación

- Oferta económica: 60%
- Criterios evaluables por fórmula matemática 40%

B. FORMA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS

Las fórmulas para valorar las propuestas o la manera en que se valoran respecto a los criterios de adjudicación es la siguiente:

1. **OFERTA ECONÓMICA: máximo de 60 puntos.**

   Se valorará con un máximo de 60 puntos la oferta presentada, siendo 60 puntos el máximo de puntos que se podrán obtener en este apartado correspondiente a la oferta económica de cada licitador.

   El valor máximo (60 puntos) corresponderá a la oferta económica más baja de acuerdo con el precio y el resto de las ofertas en consonancia con la fórmula siguiente:

   P = 60 X (OB/O)

   Donde:

   - P = Corresponde a la puntuación de cada oferta
   - OB = Corresponde a la oferta más baja
   - O = Corresponde a la oferta a puntuar.
   - 60 = Es la puntuación máxima que se otorga por la oferta económica

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones económicas no pueden cumplirse como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados será el previsto en la Letra K) del QCC.

2. **CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA: Máximo 40 puntos**

- 1. Ampliación del horario de soporte — 10 puntos:

- Horario mínimo exigido → **0 puntos**
- Ampliación hasta las 20:00 → 3 **puntos**
- Hasta las 21:00 → 6 **puntos**
- Hasta las 22:00 → 10 **puntos**

2. Formación adicional de forma anual , (tanto en el escenario 1 como en el escenario 2) — 10 puntos

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 24

- Formación mínima incluida en el PPT → 0 puntos.
- +5 horas → 2 puntos.
- +10 horas → 4 puntos.
- +15 horas → 6 puntos.
- +20 horas → 8 puntos.
- +25 horas → 10 puntos.

3, Reducción del tiempo máximo de respuesta ante fallos graves: hasta 10 puntos.

4 h → 0 puntos

- **3 h** → 3 puntos
- **2 h** → 6 puntos
- **1 h** → 9 puntos
- **30 min** → 10 puntos

En el sobre núm 1 deberá incluir una memoria justificativa de viabilidad de la reducción de tiempo de respuesta según su operatividad.

4. Bolsa adicional de horas de mantenimiento evolutivo — 10 puntos

- Horas mínimas incluidas en el PPT: **0 puntos**.
- +25 horas/año: **2 puntos**.
- +50 horas/año: **4 puntos**.
- +75 horas/año: **6 puntos**.
- +100 horas/año: **8 puntos**.
- +125 horas/año o más: **10 puntos**.

Documentación	Sobre electrónico único
1- Documentación administrativa *(modelo declaración anexo I y resto de documentación cláusula 14 de PCAP)*	1
2- Oferta económica y técnica evaluables mediante fórmulas matemáticas: (-Modelo anexo II PCAP - Memoria firmada que desglosé los precios unitarios con la finalidad de que el órgano de contratación compruebe que no se han superado los precios máximos de licitación y que se respetan los salarios mínimos establecidos en el Convenio colectivo del sector de aplicación. La memoria proporcionará información suficiente y desglosada de los diferentes componentes del precio, especialmente costos salariales (conceptos retributivos, antigüedad), cuotas de Seguridad Social, absentismo, vacaciones, consumibles, materiales, otros gastos, el beneficio industrial y otros que se consideren relevantes.	1

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 24

En la memoria se deberá desglosar de forma separada a la oferta económica, el coste/gastos por las mejoras ofrecidas a coste 0 para el Ayuntamiento, en su caso.

memoria justificativa de viabilidad de la reducción de tiempo de respuesta según su operatividad.

ficha técnica de módulo de croquización .

D. PROCEDIMIENTO CON FASES

- No se aplica

E. ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO

- NO

F. COMITÉ DE EXPERTOS

- NO

Eivissa,

La persona responsable del contrato La Letrada municipal

firma electrónica al margen.

Codi Validació: 7M4ALLHNCT45J4FHMLL5AELSY
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 24